

COMPRA ÁGIL POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 6 FOSAS EN COMPLEJO DE BIENESTAR DE INDAP, SECTOR CENTINELA PUERTO OCTAY, REGIÓN DE LOS LAGOS

PUERTO MONTT, 13 DE AGOSTO DE 2026

Nombre cotización	Servicio de Limpieza de 6 Fosas en Complejo de Bienestar de INDAP, sector Centinela, Puerto Octay, Región de Los Lagos.
Descripción de la Cotización/ Especificaciones Técnicas	SERVICIO DE LIMPIEZA DE 6 FOSAS EN COMPLEJO DE BIENESTAR DE INDAP, SECTOR CENTINELA, PUERTO OCTAY, REGIÓN DE LOS LAGOS 1. ANTECEDENTES El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) requiere contratar el servicio de limpieza, extracción, transporte y disposición final de residuos provenientes de seis Fosas Sépticas, ubicados en el Complejo de Bienestar de INDAP, sector Centinela, comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos. La contratación tiene por finalidad mantener las instalaciones en condiciones sanitarias adecuadas, prevenir riesgos para la salud de las personas y asegurar el manejo, transporte y disposición final de los residuos de acuerdo con la normativa sanitaria y ambiental vigente. 2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN Contratar un servicio especializado para efectuar la extracción, limpieza, evacuación, transporte y disposición final de los residuos acumulados en Fosas Sépticas existentes en el Complejo de Bienestar de INDAP, garantizando que todas las actividades sean realizadas de manera segura, eficiente y conforme a las disposiciones sanitarias vigentes. 3. ALCANCE DEL SERVICIO El servicio deberá considerar, como mínimo, las siguientes actividades: 1. Inspección previa de las Fosas Sépticas. 2. Destape y habilitación de las fosas para efectuar los trabajos. 3. Extracción y retiro de los residuos acumulados. 4. Limpieza y evacuación completa de cada una de las fosas. 5. Retiro de un volumen total aproximado de 15 m³ de residuos. 6. Carga de los residuos en camión o equipo especializado. 7. Transporte de los residuos hasta una instalación autorizada. 8. Disposición final de los residuos en una planta o instalación que cuente con las autorizaciones sanitarias correspondientes. 9. Entrega de los documentos que acrediten el transporte y la disposición final de los residuos. 10. Limpieza del área de trabajo una vez finalizadas las labores. El contratista deberá disponer de los equipos, herramientas, vehículos, elementos de protección personal y personal calificado necesarios para ejecutar correctamente el servicio.

	4. UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS Los trabajos se realizarán en: Complejo de Bienestar de INDAP Sector: Centinela Comuna: Puerto Octay Región: Los Lagos El proveedor deberá coordinar previamente con la contraparte técnica de INDAP la fecha y horario de ejecución de los trabajos, considerando las condiciones de funcionamiento y acceso al recinto. 5. EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULO El contratista deberá disponer de un camión limpia fosas o vehículo especializado, equipado para realizar la extracción y transporte de los residuos. El vehículo deberá contar con la correspondiente Resolución Sanitaria vigente, documentación que deberá ser presentada a INDAP antes de la ejecución del servicio o cuando sea requerida. El equipo deberá encontrarse en buenas condiciones mecánicas y operativas, evitando derrames, filtraciones o cualquier situación que pueda generar contaminación durante las labores de extracción y transporte. 6. PERSONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN El contratista será responsable de proporcionar el personal necesario para la correcta ejecución del servicio. Los trabajadores deberán contar con los elementos de protección personal adecuados para la naturaleza de las labores, necesarios para ejecutar las labores de manera segura. El contratista será responsable de adoptar todas las medidas necesarias para evitar accidentes, contaminación o exposición de trabajadores y terceros a los residuos extraídos. 7. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL El contratista deberá efectuar el transporte de los residuos desde el Complejo de Bienestar de INDAP hasta una planta, instalación o recinto autorizado para recibir este tipo de residuos. La disposición final deberá efectuarse exclusivamente en instalaciones que cuenten con las autorizaciones sanitarias correspondientes. El proveedor deberá acreditar ante INDAP el destino final de los residuos mediante la documentación correspondiente. 8. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA El proveedor deberá entregar, previo o durante la ejecución del servicio, según corresponda, los siguientes antecedentes: • Copia de la Resolución Sanitaria vigente del camión o vehículo utilizado para el servicio.
--	--

- Identificación del vehículo utilizado.
- Antecedentes de la empresa prestadora del servicio.
- Copia de la Resolución Sanitaria de la planta o instalación receptora, que acredite que se encuentra autorizada para recibir y disponer los residuos correspondientes.
- Certificado o comprobante de disposición final de los residuos.
- Comprobante o documento que permita acreditar la cantidad retirada y su destino final, cuando corresponda.

INDAP podrá solicitar antecedentes adicionales que permitan verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental aplicable.

9. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Será responsabilidad del contratista:

- a) Ejecutar íntegramente el servicio contratado.
- b) Disponer de maquinaria, equipos, vehículos, herramientas y personal suficiente.
- c) Cumplir con la normativa sanitaria, ambiental, de seguridad y prevención de riesgos que resulte aplicable.
- d) Evitar derrames, filtraciones y cualquier descarga de residuos durante la extracción y transporte.
- e) Realizar el transporte de los residuos exclusivamente hacia instalaciones autorizadas.
- f) Acreditar documentalmente la disposición final de los residuos.
- g) Mantener el lugar de trabajo limpio y libre de residuos una vez terminadas las labores.
- h) Responder por cualquier daño ocasionado a las instalaciones de INDAP producto de una ejecución deficiente del servicio.
- i) Informar oportunamente a la contraparte técnica cualquier situación que impida o dificulte la correcta ejecución de los trabajos.

10. OBLIGACIONES DE INDAP

INDAP deberá:

- a) Coordinar con el proveedor la fecha y horario de ejecución de los trabajos.
- b) Facilitar el acceso al recinto para la ejecución del servicio.
- c) Informar al proveedor las condiciones particulares de acceso y funcionamiento del Complejo de Bienestar.
- d) Designar una contraparte técnica para coordinar y verificar la ejecución del servicio.

11. PLAZO Y PROGRAMACIÓN

La ejecución del servicio deberá coordinarse previamente con la contraparte técnica de INDAP.

El proveedor deberá indicar en su oferta el plazo requerido para ejecutar la totalidad del servicio, considerando las seis (6) fosas y el retiro aproximado de 15 m³.

La fecha definitiva de ejecución será acordada entre INDAP y el proveedor adjudicado.

	12. SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO La supervisión del servicio estará a cargo de la contraparte técnica designada por INDAP. Una vez finalizados los trabajos, se verificará: • Limpieza y evacuación de las seis (6) fosas. • Retiro de los residuos acumulados. • Condiciones de limpieza del área intervenida. • Cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas. • Entrega de la documentación que acredite el transporte y disposición final. La recepción conforme del servicio estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estos Términos de Referencia y a la entrega de los antecedentes solicitados. 13. PRESUPUESTO DISPONIBLE El monto máximo disponible para la contratación será de \$1.100.000.-, impuestos incluidos. El proveedor deberá presentar su oferta económica indicando claramente el valor neto, impuestos y valor total ofertado, considerando todos los costos necesarios para dar cumplimiento íntegro a los presentes Términos de Referencia. 14. PRECIO Y FORMA DE COTIZACIÓN El proveedor deberá presentar una cotización por la ejecución del servicio completo, indicando claramente, el valor Neto ofertado deberá considerar todos los costos necesarios para la correcta ejecución del servicio, incluyendo mano de obra, maquinaria, combustible, extracción, transporte, disposición final, permisos, certificados y cualquier otro gasto asociado. 15. NORMATIVA APLICABLE El contratista deberá ejecutar los trabajos dando cumplimiento a la legislación y normativa chilena vigente que resulte aplicable al servicio, especialmente aquella relacionada con: • Manejo y transporte de residuos. • Condiciones sanitarias. • Seguridad y prevención de riesgos. • Transporte y disposición de residuos provenientes de sistemas particulares de tratamiento o acumulación de aguas servidas. • Autorizaciones sanitarias de los vehículos e instalaciones receptoras. Será responsabilidad del contratista mantenerse informado respecto de la normativa vigente y obtener las autorizaciones que sean de su responsabilidad. 16. CONSIDERACIONES FINALES El proveedor deberá considerar que el volumen indicado de 15 m³ corresponde a una estimación, pudiendo existir variaciones derivadas de las condiciones reales encontradas al momento de efectuar la limpieza.
--	--

	Cualquier situación que implique una modificación sustancial del servicio deberá ser informada previamente a la contraparte técnica de INDAP para su evaluación y autorización, cuando corresponda. La sola ejecución de la extracción no se considerará suficiente para acreditar el cumplimiento del servicio, siendo indispensable que los residuos sean transportados y dispuestos en un lugar debidamente autorizado, respaldando dicha gestión mediante la documentación correspondiente. <table><tr><td>Ítem</td><td>Descripción</td></tr><tr><td>Cantidad de fosas</td><td>6 unidades</td></tr><tr><td>Volumen estimado</td><td>Aproximadamente 15 m³ en total</td></tr><tr><td>Servicio</td><td>Destape, extracción, limpieza y evacuación</td></tr><tr><td>Transporte</td><td>Mediante vehículo autorizado para este tipo de residuos</td></tr><tr><td>Disposición final</td><td>En instalación/planta debidamente autorizada</td></tr><tr><td>Vehículo</td><td>Camión con Resolución Sanitaria vigente</td></tr><tr><td>Acreditación</td><td>Certificado de disposición final</td></tr><tr><td>Planta receptora</td><td>Debe contar con Resolución Sanitaria vigente</td></tr><tr><td>Coordinación</td><td>Previa con contraparte técnica de INDAP</td></tr></table>	Ítem	Descripción	Cantidad de fosas	6 unidades	Volumen estimado	Aproximadamente 15 m³ en total	Servicio	Destape, extracción, limpieza y evacuación	Transporte	Mediante vehículo autorizado para este tipo de residuos	Disposición final	En instalación/planta debidamente autorizada	Vehículo	Camión con Resolución Sanitaria vigente	Acreditación	Certificado de disposición final	Planta receptora	Debe contar con Resolución Sanitaria vigente	Coordinación	Previa con contraparte técnica de INDAP
Ítem	Descripción																				
Cantidad de fosas	6 unidades																				
Volumen estimado	Aproximadamente 15 m³ en total																				
Servicio	Destape, extracción, limpieza y evacuación																				
Transporte	Mediante vehículo autorizado para este tipo de residuos																				
Disposición final	En instalación/planta debidamente autorizada																				
Vehículo	Camión con Resolución Sanitaria vigente																				
Acreditación	Certificado de disposición final																				
Planta receptora	Debe contar con Resolución Sanitaria vigente																				
Coordinación	Previa con contraparte técnica de INDAP																				
Lugar de entrega:	Instituto de Desarrollo Agropecuario Región de Los Lagos, Completo Recreacional de Bienestar, sector Centinela, Puerto Octay. https://maps.app.goo.gl/eGUKSgVVVoU2BcdmGA																				
Fecha de entrega	2 días (a convenir)																				
Nombre Contacto	Cesar Rojas Huerta																				
Teléfono de Contacto	65 2775342																				
Correo electrónico de Contacto	cerojas@indap.cl																				
Monto autorizado:	\$ 1.200.000.- (un millón doscientos mil pesos)																				
Imputación Presupuestaria	22-06-001																				
Año imputación presupuestaria	2026																				
Código de rubro	76121701																				
Código PAC	2123.285.PC26																				
Nombre del proyecto PAC	Mantenión de fosas y cámaras desgrasadoras																				
Nº Resolución fuera de PAC	No aplica																				
CONDICIONES CONTRACTUALES																					
1. Plazo y validez de la oferta	La oferta deberá tener una validez mínima de 15 días corridos, contados desde la fecha de la cotización.																				
2. Contraparte Técnica	Actuará como contraparte técnica de la presente adquisición, el funcionario(a) Cesar Rojas Huerta, perteneciente a la Unidad de Administración y Finanzas de la Región de Los Lagos de INDAP, quien deberá realizar la correspondiente recepción conforme de los productos, a través de un informe de Recepción disponible para ello. Asimismo, velará por el fiel cumplimiento del contrato y/o orden de compra y																				

	evaluarán el comportamiento del proveedor. Visará la documentación de pago quien tenga las atribuciones según corresponda.
3. Visita en Terreno / Entrega de muestra	En caso de ser necesario y para verificación de detalles, el oferente participante podrá visitar la instalación hasta antes de la fecha de cierre de la compra ágil. Su visita no es obligatoria para efectos de evaluación de oferta.
4. Requisitos de admisibilidad	Para la presente contratación, se tomarán en cuenta los siguientes requisitos: 1.- Cumplimiento de las características técnicas y económicas 2.- Plazo de ejecución: el Servicios debe ser realizado en un plazo máximo de 2 días.
5. Adjudicación	La adjudicación se realizará al proveedor que oferte el menor precio de oferta con IVA incluido y que cumpla con las especificaciones técnicas; y se materializará mediante memo de adjudicación e informe de evaluación emanado de la Unidad requirente con lo cual el Depto. Gestión de Abastecimiento emitirá la respectiva OC.
6. Mecanismo de resolución de empates	Se entenderá por empate cuando haya igualdad de menor oferta económica entre dos o más propuestas una vez revisadas técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente. Los criterios de desempate son los siguientes: En primer lugar, se seleccionará a aquel oferente que acredite alguno de los siguientes requisitos de sustentabilidad: • Certificado HuellaChile. • Certificado sello otorgado por un servicio público que da cuenta de su impacto ambiental, tales como Acuerdos de Producción Limpia (APL). • Certificado que fomenta la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Para acreditar este criterio, se debe adjuntar contrato de trabajo del/de los trabajadores en situación de discapacidad e inscripción en Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN. • Certificado de Habilidad con sello mujer, emitido por Mercado Público. • Certificado de la empresa en ISO9001 o ISO14000, con antigüedad de hasta 2 años desde la presentación de la oferta, emitido por certificadora validada por el Instituto Nacional de Normalización (INN). • Cualquier otro sello o certificado que acredite algún tipo de práctica sustentable de la empresa o del producto solicitado. En segundo lugar, en caso de persistir igualdad entre dos o más propuestas, se escogerá a aquel oferente que esté primero en la lista ordenada que dispone la plataforma Mercado Público.
7. Notificación	Se entenderá realizada la notificación de la contratación, luego de 24 horas transcurridas desde la fecha de envío de la orden de compra a través del Portal Mercado Público. El proveedor deberá aceptar en un plazo de 2 días hábiles desde su envío. Posterior a este plazo, INDAP quedará facultado para solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente cancelada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.
8. Pacto de Integridad	El proveedor declara que, por el sólo hecho de participar en la presente contratación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de los términos de referencia y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con los presentes términos de referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: a. El proveedor se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades,

	productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas. b. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de contratación, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. c. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. d. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso de contratación, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. e. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso de contratación. f. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los términos de referencia, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. g. El proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. h. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso de contratación es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. i. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus sub oferente adjudicados, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
9. Compromiso de Integridad	La empresa que se adjudique el presente requerimiento en la persona de su representante legal en conjunto con los trabajadores de la empresa, manifiestan el compromiso y respaldo a la implementación del Modelo de Integridad pública, de acuerdo con lo establecido en el Pronunciamiento de la Contraloría General de la República, N E370752/2023 el que indica Medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas.
10. Contrato y orden de compra	El contrato se formalizará con el envío de la orden de compra por parte de INDAP y su aceptación por parte del proveedor en el Portal Mercado Publico. Habilidad del proveedor. El proveedor deberá acreditar la inscripción y habilidad en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, Chile Proveedores, antes de suscribir el contrato o al momento de la emisión de orden de compra..
11. Condiciones de pago	Los pagos al proveedor, se efectuarán dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Forma de pago. El pago lo efectuará la TGR (Tesorería General de la República) posterior a la aceptación de cada orden de compra por parte del oferente seleccionado y

	recepción conforme de la contraparte técnica de INDAP por los bienes o servicios contratados. Aprobación de pago. Los pagos serán aprobados y autorizados previamente por el jefe de División que requiera los servicios o a quién éste delegue para estos efectos. Facturación. El oferente no debe emitir la factura antes que INDAP, haya realizado la respectiva Recepción Conforme en Portal Mercado Público. Una vez autorizado el pago por la contraparte técnica de INDAP, ésta procederá a señalar al oferente seleccionado que puede emitir y enviar el documento electrónico de cobro correspondiente, de manera de proceder al pago respectivo. La empresa deberá remitir la factura directamente a INDAP el cual realizará el pago preferentemente a través de transferencia electrónica, para lo cual el oferente deberá enviar por única vez, un correo electrónico a la casilla contabilidad@indap.cl, señalando los antecedentes para efectuar la operación, tales como: número de cuenta corriente, Banco, RUT, razón social, mail y número telefónico de la persona encargada de recibir el comprobante de transferencia. En caso de que no se envíen los antecedentes bancarios, el pago se realizará con cheque, el que se enviará por carta certificada a la dirección inscrita en servicios de impuestos internos. En caso de que el oferente seleccionado emita boletas de honorarios, deberá remitir dicho documento a la casilla de correo opartes@indap.cl. En este caso, el pago será efectuado por parte de la Institución, dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde la fecha de recepción conforme de los servicios, para lo cual el oferente deberá enviar por única vez, un correo electrónico a la casilla contabilidad@indap.cl, señalando los antecedentes para efectuar la operación, tales como: número de cuenta corriente, Banco, RUT, razón social, mail y número telefónico de la persona encargada de recibir el comprobante de transferencia. En caso que se adjudique a una UTP, ésta deberá emitir el documento tributario, el cual se señala claramente en la Orden de Compra. Se establece que INDAP tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme de los bienes o servicios, contados desde la fecha de recepción del documento tributario. En caso de no concretarse la recepción conforme, el documento será reclamado de acuerdo con lo que establece la ley.
12. Cesión	El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que emanen del Contrato que se suscriba.
13. Multas y sanciones	En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas: Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día hábil de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 5 días hábiles. Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día hábil de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios vez

	transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación. PROCEDIMIENTO. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato, el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, a través de correo electrónico, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador. Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o vía correo electrónico. Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de correo electrónico al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor. No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.
14. Modificación del contrato	El contrato podría ser modificado en sus fechas de ejecución por mutuo acuerdo de las partes.
15. Término anticipado	INDAP está facultado para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: a) Si el proveedor se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas. b) Si se disuelve la empresa proveedora. c) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del proveedor de las obligaciones contractuales, descritas en los

	presentes Términos de Referencia, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a INDAP perjuicio en el cumplimiento de sus funciones. d) Si el proveedor, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como: e) Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales a los Funcionarios o las Funcionarias de INDAP, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor e INDAP. f. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente contratación. g. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de INDAP. h) En caso de que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 10 días hábiles. i) En caso de que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 20% del valor total contratado. j) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que establecen los presentes Términos de Referencia. k) Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años. Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el proveedor, debiendo la INDAP concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, INDAP y el respectivo proveedor podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
16. Seguridad de la información	ACCESO A LA INFORMACIÓN: “El oferente seleccionado” solo tendrá acceso a la información institucional relevante que sea necesaria para prestar el servicio para el que ha sido contratado, lo que será determinado y documentado por el Encargado de Seguridad de la Información Institucional. OBLIGACIONES Y CONFIDENCIALIDAD: “El oferente seleccionado” estará obligado a cumplir con la normativa de seguridad de la información de INDAP, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos, incluida la Resolución Exenta N° 000417, de la Dirección Nacional de 2012, que aprueba la Política de Seguridad de la Información Institucional y la Resolución Exenta N° 140417, de la Dirección Nacional de 2012, que Establece infracciones al Sistema de Seguridad de la Información. Asimismo, “El oferente seleccionado” deberá mantener la confidencialidad de la información personal que pueda llegar a conocer sobre los funcionarios o beneficiarios de INDAP, así como también de procedimientos, ideas, productos, servicios, procesos y nombres de personas, instituciones y empresas que utilizan los productos y servicios de INDAP. De esta forma, “El oferente seleccionado” no podrá, sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por INDAP, usar para el beneficio propio o de cualquier otra persona, empresa o corporación, divulgar, publicar o comunicar cualquier secreto o información confidencial, que pudo haber adquirido o pueda adquirir o conocer en razón de este contrato. NO DIVULGACIÓN: “El oferente seleccionado” estará obligado a mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de la información, relacionada o no, sin el consentimiento previo y escrito de INDAP. Para ello, “El oferente seleccionado” deberá instruir al personal que estará encargado de recibir la información confidencial de propiedad de INDAP, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de confidencialidad si fuere necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la información que reciban como confidencial y destinarla únicamente para los fines por los cuales se contratará el servicio. Asimismo, “El oferente seleccionado” podrá divulgar la información confidencial únicamente a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización; a tratar confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente de INDAP, y no utilizar ningún dato a un objeto distinto del contrato; y no manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en este instrumento. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: “El oferente seleccionado” de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, deberá dar estricto cumplimiento a las leyes sobre protección de datos de carácter personal, asegurando su confidencialidad, Y a no transferirlos o cederlos, salvo en aquellos casos en que la legislación vigente así lo indique.

	AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN: INDAP, podrá auditar los procesos y servicios que el proveedor se obliga a realizar por este acto. La responsabilidad de administrar las relaciones con “El oferente seleccionado” se asigna al Encargado de Seguridad de la Información Institucional, quien debe monitorear y revisar regularmente los servicios definidos en el presente contrato. El monitoreo y revisión de los servicios debe garantizar que los términos y condiciones de seguridad de la información se respeten y que los incidentes y los problemas de seguridad de la información se gestionen correctamente. En caso de observarse deficiencias en la prestación de servicios, se deben tomar las medidas necesarias para corregir el problema. En caso de subsistir, será una causal de término anticipado del contrato. GESTIÓN DE CAMBIOS: En caso de que las partes determinen realizar cambios a la provisión de servicios por parte del “El oferente seleccionado”, se deberán mantener o mejorar las políticas de seguridad de la información, así como los procedimientos y controles específicos, considerando la criticidad de la información del negocio, los sistemas y procesos involucrados y la reevaluación de los riesgos.
17. Propiedad intelectual	Se entenderá por “Propiedad Intelectual” todos aquellos procedimientos o métodos de elaboración, inventos o descubrimientos, patentes, modelos, diseños y dibujos industriales, secretos industriales o comerciales, nombres de dominio, obras, programas computacionales, datos, bases de datos, conocimientos, know-how, marcas comerciales y signos distintivos y, en general, cualquier bien material o inmaterial y/o derechos e intereses relacionados con la creación intelectual, estén o no protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual y/o industrial. “El oferente seleccionado” no podrá publicar, reproducir, adaptar, ejecutar o comunicar públicamente, comercializar, descompilar, manipular, entregar a terceros y/o utilizar o explotar la Propiedad Intelectual de INDAP, sino en los términos y en las condiciones que al efecto se han establecido por este instrumento. Las partes acuerdan expresamente que la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre toda recomendación, idea, técnica, know-how, diseño, metodología, software desarrollado por o para INDAP u otra información técnica, sobre el producto final o de alguna de sus etapas de desarrollo, corresponden a INDAP. Asimismo, toda información que se genere como parte de la prestación de servicios de implantación, será propiedad de INDAP. Toda la documentación que se genere como parte de la prestación de servicios, ya sea en formato Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Project, Adobe PDF, etc., deberá presentarse exclusivamente con la imagen corporativa de INDAP. Finalmente, el oferente seleccionado se obliga a no inscribir a su nombre cualquier proceso, etapa, proyecto o producto originado con ocasión o a causa del servicio contratado en cualquier Registro del país.
18. Domicilio	No aplica